

17958

KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY

územně samosprávný celek Město Kadaň

V Kadani 21. 4. 2021

Věc: **Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.**

Dobrý den, žádám o poskytnutí následujících informací:

- z jakého důvodu se ctěná rada královského Města Kadaně zabývala zdravotním stavem koně na základě žádosti příjemce dotace ze dne 21. srpna 2020 po stanoveném závazném termínu (časovém ukazateli) pro realizaci podnikatelského záměru („1. prosince 2019“)?

2) Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny (viz čl. I odst. 3 Smlouvy). Doba, v níž má být podnikatelský záměr realizován je stanovena v termínu: **od 1. července 2019 do 1. prosince 2019.**

3) Jako **závazný časový ukazatel** byl stanoven termín ukončení realizace podnikatelského záměru (viz čl. II odst. 2 Smlouvy). Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný časový ukazatel, který nesmí být překročen.

- jaké je znění, popřípadě, kde lze dohledat „Původní termín realizace záměru“ 1. 9. 2020, uváděný příjemcem dotace, ve Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 9/2019 (*dále jen „smlouva“*) platné ke dni podání žádosti o prodloužení termínu realizace podnikatelského záměru?

2) Ing. Jana Hejlová podala dne 21. srpna 2020 pod č.j.: MUKK/33212/2020 žádost o prodloužení termínu realizace podnikatelského záměru do 30. června 2021. V žádosti uvedla, že **Původní termín zahájení realizace záměru, tj. do 1. 9. 2020 nesplní**, a to z důvodu těžkého úrazu koně a jeho další potřebné rekonvalescence“.

- z jakého důvodu byl odstavec 2, článku IV, smlouvy, o právech a povinnostech Příjemce dotace,

2) Majetek pořízený v rámci podnikatelského záměru nesmí příjemce dotace po dobu stanovené udržitelnosti prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, pronajmout, dát za předmět zástavy nebo zatížit jinými věcnými právy třetích osob nebo darovat.

nahrazen textem o udržitelnosti podnikatelského záměru?

1) Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. IV odst. 2, Smlouvy se mění a to v následujícím znění: „**Udržitelnost podnikatelského záměru je stanovena od 1. července 2021 do 31. prosince 2022**“.

- čím žadatel o dotaci doložil živnostenské oprávnění k "Projíždkám koňským kočárem po Kadani" podle §10, odstavec 3., zákona o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb.) a jaký tento dokument má datum?

KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY

- předložil příjemce dotace písemnou, závěrečnou zprávu dle článku III, odstavec 4, smlouvy, v termínu dle článku II, odstavec 2, smlouvy, a kdy (kterého dne, kterého roku) ji vzala ctěná rada královského Města Kadaně na vědomí, nebo s ní kdokoli, kdykoli a jakkoli nakládal, či dokonce četl?
- kdo, kdy (kterého dne, kterého roku), schválil závěrečné vyúčtování dotace na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny na adrese: Čechova 169, 432 01 Kadaň, dle článku III, odstavec 5, smlouvy?
- jak souvisí provozovna v Kadani, umístěná v ulici Čechova, v č.p. 169, bez jediného metru výběhu pro koně, nebo vhodného prostoru pro ustájení, se zdravotním stavem koně a proč musela být vybavena za peníze nás všech prostřednictvím dotačního programu Evropské unie na úzkém nedávno rozšířeném chodníku umístěnými barovými stoličkami a stolky k popíjení krabicového vína a konzumaci hermelínu?
- kde lze na oficiálních webových stránkách Města Kadaně dohledat „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019“ (dále jen DP)?

Věřím, že dotace byla použita v souladu s DP a ne pro zábor chodníku k jinému (neinovativnímu) podnikání, a že se kůň brzy uzdraví.

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji.

Informace nejlépe od zástupce samosprávy, územně samosprávného celku Město Kadaň, nikoliv od zajisté systémově podjatého, subalterního úředníka státní správy (živnostenský úřad), mi prosím laskavě pošlete formou emailové zprávy na adresu: vodickam@ktkadan.cz.

Miroslav Vodička

Ing.

MIROSLAV
VODIČKA

Digitálně
podepsal Ing.

MIROSLAV
VODIČKA

Datum: 2021.04.21
18:49:17 +02'00'



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUKK/18708/2021

SP. ZN.: ŽÚ/ 141/2021/Mal

VYŘIZUJE: Jitka Malá

TEL.: 474 319 632

FAX: 601 101 900

E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 2021-04-26 16:43:26.030

Ing. Miroslav Vodička

**Vyřízení žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.**

Dne 21. dubna 2021 byla Městskému úřadu v Kadani doručena žádost pod č.j.: MUKK/17958/2021 pana Ing. Miroslava Vodičky, týkající se poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se týká poskytnutí následujících informací:

I. „z jakého důvodu se ctěná rada královského Města Kadaně zabývala zdravotním stavem koně na základě žádosti příjemce dotace ze dne 21. srpna 2020 po stanoveném závazném termínu (časovém ukazateli) pro realizaci podnikatelského záměru („1. prosince 2019“)?

2) Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny (viz čl. I odst. 3 Smlouvy). Doba, v níž má být podnikatelský záměr realizován je stanovena v termínu od 1. července 2019 do 1. prosince 2019.

3) Jako závazný časový ukazatel byl stanoven termín ukončení realizace podnikatelského záměru (viz čl. II odst. 2 Smlouvy). Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný časový ukazatel, který nesmí být překročen“.

Odpověď bod I.:

Rada města se zabývala zdravotním stavem koně na základě podané žádosti příjemce dotace dne 10. září 2020 a doporučila zastupitelstvu města žádosti vyhovět usnesením č. 718/2020. Zastupitelstvo města žádosti vyhovělo dne 24. září 2020 usnesením č. 167/2020. Termín posunutí realizace podnikatelského záměru z důvodu vyhlášeného nouzového stavu do 1. září 2020 byl projednán na 18. schůzi rady města dne 14. května 2020 usnesení č. 385/2020 na základě žádosti příjemce dotace ze dne 6. května 2020 pod č.j.: MUKK/18216/2020. Závazný časový ukazatel uvedené smlouvy nebyl překročen, neboť vyjíždky měly být zahájeny v termínu do 30. června 2020.

II. „jaké je znění, popřípadě, kde lze dohledat „Původní termín realizace záměru“ 1. 9. 2020, uváděný příjemcem dotace ve Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 9/2019 (dále jen „smlouva“) platné ke dni podání žádosti o prodloužení termínu realizace podnikatelského záměru?

2) Ing. Jana Hejlová podala dne 21. srpna 2020 pod č.j.: MUKK/33212/2020 žádost o prodloužení termínu realizace podnikatelského záměru do 30. června 2021. V žádosti uvedla, že Původní termín zahájení realizace záměru, tj. do 1.9.2020 nesplní, a to z důvodu těžkého úrazu koně a jeho další potřebné rekonvalescence“.

Odpověď bod II.:

Původní termín realizace podnikatelského záměru byl stanoven od 1. července 2019 do 1. prosince 2019, viz čl. II Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 9/2019 zveřejněné v registru smluv pod ID 9574207.

Prodloužení termínu realizace do 1. září 2020 bylo projednáno na 18. schůzi rady města dne 14. května 2020 usnesení č. 385/2020.

III. „z jakého důvodu byl odstavec 2, článku IV, smlouvy, o právech a povinnostech Příjemce dotace,

2) Majetek pořízený v rámci podnikatelského záměru nesmí příjemce dotace po dobu stanovené udržitelnosti prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, pronajmout, dát za předmět zástavy nebo zatížit jinými věcnými právy třetích osob nebo darovat.

nahrazen textem o udržitelnosti podnikatelského záměru?

1) Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. IV. odst. 2, Smlouvy se mění a to v následujícím znění: „Udržitelnost podnikatelského záměru je stanovena od 1. července 2021 do 31. prosince 2022“.

Odpověď bod III.:

Čl. IV odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 9/2019 nebyl nahrazen, pouze nesprávně uveden v Dodatku č. 1. Správně mělo být uvedeno čl. II odst. 2 Smlouvy.

IV. „čím žadatel o dotaci doložil živnostenské oprávnění k „Projížděkám koňským kočárem po Kadani“ podle §10 odst. 3., zákona o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb.) a jaký tento dokument má datum?“

Odpověď bod IV.:

Žadatel o dotaci předložil Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 30. května 2019 pod č.j.:MUKK/22755/2019.

V. „předložil příjemce dotace písemnou, závěrečnou zprávu dle článku III, odstavec 4, smlouvy, v termínu dle článku II, odstavec 2, smlouvy, a kdy (kterého dne, kterého roku) ji vzala ctěná rada královského Města Kadaně na vědomí, nebo s ní kdokoliv, kdykoli a jakkoli nakládal, či dokonce četl?“

Odpověď bod V.:

Příjemce dotace předložil závěrečnou zprávu k čerpání dotace na rok 2019 dne 11. prosince 2019 dle čl. III odst. 4 Smlouvy. Další schvalování vyúčtování dotace radou města není dotačním programem stanoveno.

VI. „kdo, kdy (kterého dne, kterého roku), schválil závěrečné vyúčtování dotace na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny na adrese Čechova 169, 432 01 Kadaň, dle článku III, odstavec 5, smlouvy?“

Odpověď bod VI.:

Příjemce dotace předložil finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu dle čl. III Práva a povinnosti příjemce. Další schvalování vyúčtování dotace radou města není dotačním programem stanoveno.

VII. „jak souvisí provozovna v Kadani, umístěná v ulici Čechova, v č.p. 169, bez jediného metru výběhu pro koně, nebo vhodného prostoru pro ustájení, se zdravotním stavem koně a proč musela být vybavena za peníze nás všech prostřednictvím dotačního programu Evropské unie na úzkém nedávno rozšířeném chodníku umístěnými barovými stoličkami a stolky k popíjení krabicového vína a konzumaci hermelínu?“

Odpověď bod VII.:

Provozovna Čechova 169 Kadaň slouží žadatelce o dotaci k poskytnutí zázemí, kde bude nástupní a výstupní místo projížďky. Dále jako zázemí k přijímání objednávek na jízdu kočárem.

VIII. „kde lze na oficiálních webových stránkách Města Kadaně dohledat „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2019“ (dále jen DP)?“

Odpověď bod VIII.:

Na webu Města Kadaně je umístěn pouze dotační program vyhlášený na rok 2021. „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2019“ mám uložen k nahlédnutí v papírové formě na živnostenském úřadě.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**

-33-
Jitka Malá

Ing. Jitka Malá

zástupce vedoucí obecního živnostenského úřadu

Jitka Malá

Komu: Mail Delivery System
Předmět: Successful Mail Delivery Report

This is the mail system at host brana.ktkadan.cz.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

Delivery via local: delivered to command:
/usr/lib/dovecot/deliver -a "\$RECIPIENT"

Toto je poštovní systém na hostiteli brana.ktkadan.cz.

Vaše zpráva byla úspěšně doručena do níže uvedeného cíle. Pokud byla zpráva doručena do poštovní schránky, neobdržíte žádná další upozornění. Jinak můžete stále dostávat oznámení o chybách při doručování pošty z jiných systémů.

Poštovní systém

: doručení přes místní: doručeno na příkaz:
/usr/lib/dovecot/deliver -a "\$RECIPIENT"

Jitka Malá

Od: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@ktkadan.cz>
Odesláno: 26. dubna 2021 16:54
Komu: SRS0=+WcS=JX=mesto-kadan.cz=jitka.mala@ktkadan.cz
Předmět: Successful Mail Delivery Report
Přílohy: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host brana.ktkadan.cz.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<vodickam@ktkadan.cz>: delivery via local: delivered to command:
/usr/lib/dovecot/deliver -a "\$RECIPIENT"

Jitka Malá

Od: Jitka Malá <jitka.mala@mesto-kadan.cz>
Odesláno: 26. dubna 2021 16:54
Komu:
Předmět: ODPOVED dle z.č. 106/1999 Sb.
Přílohy: Ing. M. Vodička 21.4.2021.rtf
Podepsáno: jitka.mala@mesto-kadan.cz

Pane Ing. Vodičko,
v příloze posílám odpověď na Vámi požadované informace.

Ing. Jitka Malá
referent živnostenského úřadu
tel.: + 420 474 319 632
mobil: 601 101 900
jitka.mala@mesto-kadan.cz

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Odbor obecní živnostenský úřad
Jana Roháče 1381
432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz

Jitka Malá

Od: Miroslav Vodička
Odesláno: 30. dubna 2021 8:15
Komu: 'Jitka Malá'
Předmět: FW: ODPOVED dle z.č. 106/1999 Sb.

Děkuji za reakci a přeji hezký den.
MV